

0007020-33.2015.8.26.0417

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que, se soubesse que era produto de furto, jamais emitiria nota certificando tal fato. Esclareceu ainda que Alessandro não fica na loja, e que apenas ela e uma funcionaria permanecem na loja. Disse que número que tentou entrar em contato foi fornecido por José Carlos, e pertencia a Paulo César, amigo dele.

Por fim, o acusado Alessandro Rogério relatou que o aparelho foi deixado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

2ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista-SP - cep 19700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0007020-33.2015.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007020-33.2015.8.26.0417

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 371/2015 - Delegacia de Polícia de Paraguaçu Paulista, 307/2015 - Delegacia de Polícia de Paraguaçu Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO ROGÉRIO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de ALESSANDRO ROGÉRIO e DALVA MARIANA ROGÉRIO pela prática do crime tipificado no artigo 180, §1º do Código Penal, na forma do artigo 29, também do Código Penal, pois, entre os dias 17 de maio de 2015 e 20 de maio de 2015, no estabelecimento comercial "Loja Pajé", situado à Avenida Siqueira Campos, nº. 701, Centro, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, receberam e venderam, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o aparelho celular CCE, de cor preta, com IMEI 351596063506127 e 351596063506135, avaliado no valor de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), de propriedade de Vanessa Francisco, coisa que deviam saber ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 24/09/2018 (fls. 113/114).

Citados os réus (fls. 137 e 188), foi apresentada resposta à acusação (fl. 202/209).

Ausentes causas para absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 210/212).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram colhidos o depoimento da vítima, três testemunhas arroladas em comum, uma testemunha arrolada pela Defesa e, ao final, os réus foram interrogados (fls.310/311).

O representante do Ministério Público, em memoriais, postulou pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia. No tocante a dosimetria, pontuou que Dalva é primária, podendo a pena ser fixada no mínimo legal. Quanto a Rogério, mencionou que possui várias condenações definitivas, e que podem ser valoradas a título de maus antecedentes. A ambos os réus verificou ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 315/317).

A Defesa, por sua vez, em sede de memoriais, postulou pela absolvição dos réus, diante da ausência de provas capazes de imputar aos acusados a prática do crime. Alternativamente, postulou pela absolvição pela incidência da excludente de ilicitude de erro sobre os elementos do tipo. Em caso de condenação, postulou pela fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 329/333 e 334/338).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 3/4), auto de exibição e apreensão (fls. 5/6); Relatório de Investigação (fl. 7) Imagens (fls. 14/15), Auto de Avaliação (fl. 22); Relatório Final (fls. 30/31); Policial (fl. 6), Termo de Declarações (fls. 8 e 9), bem como as demais provas produzidas em juízo. A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao acusado.

A vítima Vanessa Francisco, em juízo, disse que estava fazendo uma confraternização em sua casa, quando o celular foi subtraído, não sabendo dizer quem o levou. Após, a Polícia encontrou o celular e o entregou, contudo, o aparelho não estava mais em boas condições. Não sabe dizer quem são as pessoas com quem o aparelho celular foi recuperado e, de igual forma, não conhece os réus.

Paulo César Lemes, disse não saber dos fatos. Esclareceu que os acusados possuem uma loja, onde vendem objetos de pesca e conserto de celulares. Disse que nunca teve nenhum aparelho celular de marca CCE.

A testemunha Jessica Caroline Motta Dias, relatou em juízo que adquiriu o aparelho celular de Cláudio, o qual tinha nota. Em certo momento, o aparelho quebrou e levou-o até a Loja Pajé, para o conserto. Após um mês, retornou para busca-lo e passou a usa-lo novamente. Em seguida, foi acionada pela Delegacia, onde tomou conhecimento que o aparelho era de origem ilícita. Esclareceu que a nota fiscal estava em nome de Cláudio.

A testemunha Cláudio José da Silva, em seu depoimento, relatou que comprou um aparelho celular usado na loja dos réus, mas não se recorda o valor. Disse que o aparelho foi vendido com a nota fiscal do próprio estabelecimento e carregador. Esclareceu que vendeu o aparelho celular posteriormente, mas não se recorda se foi para Jéssica, e que posteriormente o aparelho teve que se submeter a novo conserto. Relatou que adquiriu mais de uma vez celulares da loja, mas que sempre pagava uma

nota da loja certificando que o aparelho havia sido adquirido ali. Não conhece qualquer pessoa de nome Jean, que tenha uma esposa de nome Carol. Quando vendeu o aparelho, entregou a nota fornecida pelo estabelecimento. Não se recorda se os celulares comprados no estabelecimento, na mesma época, eram iguais. Disse que não se recorda se retornou ao estabelecimento posteriormente para que o IMEI fosse incluído. Disse que o aparelho estava exposto na loja, e se interessou por ele. Não deu qualquer carcaça de outros celulares quando adquiriu o aparelho.

A testemunha Anísio Oliveira da Cruz, nada soube dizer sobre os fatos. Relatou que Dalva era responsável pela loja, e que Alessandro trabalhava como caminhoneiro, não exercendo atividade no comércio do casal.

A acusada Dalva Mariano Rogério, em seu interrogatório, relatou que uma pessoa de nome Jose Carlos esteve em sua loja, no mês de novembro, e deixou o aparelho celular para ser consertado, deixando um número para contato. Disse que, após o conserto, tentou contato com José Carlos, que não foi buscar o aparelho. Apesar da tentativa de contato, José Carlos não foi buscar o aparelho. Passados seis meses que o celular estava em seu estabelecimento, e precisando de retorno financeiro, já que o aparelho tinha sido consertado, e diante do silêncio de José Carlos, colocou-o à venda. Em seguida, Cláudio apareceu na Loja e se interessou pelo aparelho, dando em troca algumas carcaças de celular, mais uma quantia em dinheiro. O valor foi combinado pelo valor da peça comprada para o conserto do aparelho, assim não teria prejuízo. Passado um tempo, o aparelho celular passou a dar novo problema, e teve que ser submetido a novo conserto. Após, consertaram o aparelho celular e devolveram. Dias depois, Cláudio compareceu na Loja e pediu que na nota fosse inserido o número de série do IMEI. Esclareceu que tem a loja há aproximadamente 25 anos, sempre trabalhou com o conserto de celulares, além de troca e venda, e nunca teve problemas com a prática. Esclareceu ainda que, quando da venda, ainda emite uma nota, certificando que o produto foi adquirido em sua loja. Justificou que, se soubesse que era produto de furto, jamais emitiria nota certificando tal fato. Esclareceu ainda que Alessandro não fica na loja, e que apenas ela e uma funcionária permanecem na loja. Disse que número que tentou entrar em contato foi fornecido por José Carlos, e pertencia a Paulo César, amigo dele.

Por fim, o acusado Alessandro Rogério relatou que o aparelho foi deixado para conserto na loja, e o cliente não retornou para buscá-lo. Apesar das tentativas, o cliente não retornou para buscá-lo. Posteriormente, o aparelho foi vendido para Cláudio que, em seguida, retornou ao estabelecimento e pediu para que fosse preenchido a nota emitida com o número do IMEI. Disse que não ficava na loja, pois viajava como caminhoneiro.

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que a ré Dalva, proprietária e responsável pelo exercício das atividades do estabelecimento, praticou o delito que lhe é atribuído.

Conforme apurado, a vítima, no dia 17/05/2015 teve seu aparelho celular furtado durante uma confraternização em sua casa (fl. 3/4).

Após diligências policiais, o referido aparelho celular foi encontrado em posse de Jéssica Caroline Motta Dias, que, anteriormente, adquiriu o telefone de Cláudio José da Silva. Este, por sua vez, esclareceu que comprou o aparelho na Loja Pajé, apresentando a nota fiscal fornecida pelo estabelecimento (fl. 15).

Assim, a versão da acusada, de que o aparelho teria sido deixado no estabelecimento comercial para conserto e que, após seis meses sem a retomada pelo proprietário, foi exposto à venda, é totalmente contrária às provas dos autos. O celular foi vendido a Cláudio na data de 20 de maio de 2015, ou seja, apenas três dias após o furto. Ademais, na nota que estava em poder de Cláudio consta os números IMEI do

aparelho furtado.

Em que pese a Defesa alegue que os numeros IMEI tenham sido colocado na nota a posteriori, não há evidência de adulteração ou inautenticidade.

Além disso, não há qualquer documento que demonstre que o aparelho furtado tenha sido deixado para conserto na loja dos réus antes de ser vendido para Cláudio. Observa-se que o documento apresentado às fls. 56 não se refere ao mesmo aparelho objeto destes autos, posto que as datas em que foram efetuadas as ligações alegadas são anteriores à pratica da subtração do celular.

Assim, a prova é suficiente a imputar à acusada Dalva a pratica do crime de receptação qualificada.

Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração da origem ilícita da coisa pode ser deduzida do elementos exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não há como aferir-se dolo de maneira direta ou positiva.

No caso dos autos, é indiscutível que não houve prova plena da ignorância da origem ilícita do bem. Por outro lado, os elementos indiciários, somados aos contraditórios indicam a existência de dolo direto na conduta do agente, afastando, ainda, qualquer discussão sobre a natureza do elemento volitivo.

Colhe-se ainda do depoimento de Cláudio que ele adquiriu o aparelho na loja, e que o objeto estava exposto à venda, no estabelecimento comercial, demonstrando, assim, a intenção em obter vantagem patrimonial com a venda do aparelho furtado dias antes.

Quanto ao envolvimento de Alessandro na conduta delituosa, esta não se confirmou durante a instrução judicial.

Isso porque as testemunhas foram uníssonas em relatar que Dalva era a responsável pela loja, e Alessandro não participava das atividades, pois viaja frequentemente para exercer a profissão de caminhoneiro.

Assim, a prova constante dos autos é insuficiente a demonstrar a participação de Alessandro na prática da conduta delituosa, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Analizadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que a acusada DALVA MARIANA ROGÉRIO agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui antecedentes criminais (fls. 133/134). Inexistem elementos acerca da personalidade da ré e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Em razão da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em três anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstancias agravantes ou atenuantes.

Na última etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, de forma que estabeleço a pena definitiva em três anos de reclusão.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 10 dias-multa, à razão de 1/20 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por restritiva de direitos, o que faço para aplicar a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos.

Se eventualmente necessária a execução da pena privativa de liberdade, o regime inicial para o cumprimento dela será o aberto.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a ré DALVA MARIANA ROGÉRIO como incurso no art. 180, §1º do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/20 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. ABSOLVO o réu ALESSANDRO ROGÉRIO, da prática da imputação pela prática do crime do art. 180, §1º do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Comunique-se a vítima a respeito do resultado deste julgamento, em cumprimento ao disposto no art. 201, §2º do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Paraguacu Paulista, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA